

BEOS-252/25

Warszawa, 10 czerwca 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. **SPS-III.020.32.30.2025**

Data wpływu **11.06.2025**

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz
niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 1319)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

W deklarowanych skutkach regulacji (DSR) Wnioskodawcy wskazują cztery zasadnicze problemy, których rozwiązaniu ma sprzyjać projekt:

1. niewystarczająca podaż mieszkań na tani wynajem dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz miejsc w domach studenckich – w tym obszarze Wnioskodawcy wskazują liczne problemy szczegółowe:
 - a. niewystarczające środki na wsparcie komunalnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego;
 - b. niewykorzystany potencjał pustostanów komunalnych, co do pewnego stopnia jest spowodowane brakiem środków na doprowadzenie przez gminy lokali komunalnych do odpowiedniego standardu (jak wskazują Wnioskodawcy, 14,1% pustostanów gminnych nie ma ustępu, 35,8% nie ma gazu z sieci, a 44,5% nie ma centralnego ogrzewania);
 - c. ryzyko utraty społecznego charakteru zasobów mieszkaniowych realizowanych z udziałem środków publicznych w ramach programów

- rządowych kierowanych do osób o ograniczonych dochodach – źródeł tego zagrożenia Wnioskodawcy upatrują w możliwości wyodrębniania na własność lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego na rzecz dotychczasowych najemców. Uszczupla to zasób mieszkaniowy gminy, nie zapewniając jednocześnie środków na jego odtworzenie z uwagi na stosowany często w takim przypadku instrument bonifikat. W konsekwencji uzyskana cena nie pozwala na sfinansowanie budowy nowego lokalu mieszkalnego. Obowiązujący okres, podczas którego wyodrębnienie nie może zostać dokonane (15 lat), jest w ocenie Autorów projektu zbyt krótki. Podobny problem występuje w przypadku społecznego budownictwa czynszowego. Ponadto w DSR wskazuje się, że możliwość wykupu mieszkań uderza w jedno z podstawowych założeń społecznego budownictwa czynszowego, a mianowicie rotację najemców i możliwość zamieszkania w miejscu adekwatnym do aktualnych potrzeb, w tym z uwzględnieniem aktualnego miejsca pracy (co miało ułatwiać migrację za pracą w Polsce);
 - d. nieobiektywna procedura rekomendacji priorytetowego rozpatrywania wniosków w ramach rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego – jak wskazano w DSR, na wniosek beneficjenta wsparcia minister może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) rekomendacji priorytetowego rozpatrzenia jego wniosku o wsparcie finansowe, a w ocenie Autorów projektu obowiązujące przepisy nie pozwalają na podjęcie obiektywnej, bezstronnej decyzji;
 - e. braki w zasobie mieszkaniowym przeznaczonym dla studentek i studentów – w ocenie Autorów projektu brak wyraźnej poprawy sytuacji, mimo starań szkół wyższych, wynika w dużej mierze z niedostatecznej ilości środków, które mogą być przeznaczone na dofinansowanie w tym zakresie;
2. ustawowo określona minimalna liczba miejsc postojowych dla inwestycji mieszkaniowych – w DSR wskazano, że mało elastycznie określona minimalna liczba miejsc postojowych dla inwestycji mieszkaniowych ogranicza możliwość modyfikacji tego wskaźnika przez gminę i uniemożliwia dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań w danej miejscowości, z uwzględnieniem m.in. lokalizacji terenu inwestycji, stopnia rozwoju transportu publicznego czy sieci dróg rowerowych; w ocenie autorów projektu stanowi to istotną barierę dla rozwoju budownictwa komunalnego i społecznego;
 3. brak ustawowych podstaw prawnych do wdrożenia rozwiązań umożliwiających wydawanie świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości – Wnioskodawcy wskazują, że choć docelowo nowy wzór świadectwa określony zostanie na mocy rozporządzenia, to na gruncie ustawowym brak jest obecnie podstaw prawnych umożliwiających wdrożenie planowanych rozwiązań w tym zakresie;
 4. poziom ustawowych limitów wydatków budżetu państwa na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów 2% został ustalony zbyt nisko w stosunku do kwoty

‘dopłat wynikających z zawartych umów kredytowych; wynika to z faktu, że popyt na preferencyjny kredyt 2% znacząco przekroczył założenia dotyczące liczby wniosków o kredyty; niezależnie od tego w DSR wskazuje się na negatywne konsekwencje bezpiecznego kredytu 2% (w tym na wzrost popytu, którego konsekwencją był znaczący wzrost cen mieszkań na przełomie 2023 i 2024 r.).

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Jako środek zmierzający do rozwiązania wskazanych problemów Wnioskodawcy proponują znowelizowanie następujących ustaw:

1. z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa¹;
2. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami²;
3. z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych³;
4. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej⁴;
5. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym⁵;
6. z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych⁶;
7. z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków⁷;
8. z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁸;
9. z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego⁹;
10. z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw¹⁰;
11. z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw¹¹;
12. z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących¹²;
13. z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych¹³;

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1440 i 1635.

² Dz. U. z 2023 r. poz. 1145 i 1688.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 558.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1368 i 1473.

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 304.

⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 1446, ze zm.

⁸ Dz. U. z 2022 r. poz. 671, ze zm.

⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 98 i 1907.

¹⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 1582 i z 2017 r. poz. 1442.

¹¹ Dz. U. poz. 756, ze zm.

¹² Dz. U. z 2024 r. poz. 195.

¹³ Dz. U. poz. 2456.

14. z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe¹⁴;
15. z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw¹⁵.

Wśród licznych proponowanych zmian można wyróżnić następujące zasadnicze tematy przewodnie:

- (1) likwidacja możliwości wyodrębnienia na własność w odniesieniu do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego (art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 1 projektu) oraz lokali mieszkalnych powstałych dzięki współpracy gminy z prywatnym inwestorem w przypadkach wskazanych w ustawie (art. 6 pkt 11 projektu); ponadto projekt przewiduje uchylenie przepisów dotyczących (a) umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającej rozliczenie partycypacji, (b) wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz (c) w przypadku wsparcia gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (art. 1 pkt 8-10 projektu);
- (2) objęcie wsparciem tworzenia lub modernizacji pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów (art. 6 pkt 1 projektu), przy czym beneficjentem wsparcia będą mogły być m.in. uczelnie publiczne (art. 6 pkt 2 lit. b projektu), które będą mogły otrzymać wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na: (a) budowie budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznej, (b) remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością uczelni publicznej albo części takiego budynku, (c) kupnie budynku mieszkalnego albo udziału we własności budynku mieszkalnego, w tym kupnie połączonym z remontem lub przebudową tego budynku, o ile w wyniku tych przedsięwzięć zostaną utworzone lub zostaną zmodernizowane pomieszczenia służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów (art. 6 pkt 3 projektu); finansowe wsparcie nie przysługiwałoby, jeżeli na realizację przedsięwzięcia zostałaby udzielona dotacja celowa na inwestycje związane z kształceniem (zgodnie z art. 365 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce¹⁶); projekt określa też zasady udostępniania takich lokali;
- (3) tworzenie, uzupełnianie i udostępnianie zasobu dokumentacji projektowych ma być finansowane ze środków Funduszu Dopłat, a zarządzanie nim ma zostać powierzone BGK – zasoby funduszu mają być udostępniane wskazanym w projekcie podmiotom nieodpłatnie, a wynagrodzenie twórcy dokumentacji wykorzystanej w realizowanej

¹⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1704.

¹⁵ Dz. U. poz. 1688, ze zm.

¹⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, ze zm.

- inwestycji ma być wypłacane przez BGK; prawo do korzystania z dokumentacji udzielone społecznej inicjatywie mieszkaniowej (dalej: SIM) stanowi, zgodnie z projektem, rekompensatę z tytułu świadczenia usługi publicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (art. 6 pkt 12 projektu);
- (4) projekt przewiduje usunięcie wymogu ustalenia minimalnej liczby miejsc parkingowych dla inwestycji mieszkaniowej, przewidując jednocześnie, że rada gminy będzie mogła określić liczbę miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej w lokalnych standardach urbanistycznych (art. 12 projektu);
 - (5) określenie treści świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości – przy czym w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie fotografia rzeczoznawcy zamieszczana w świadectwie ma być pobierana z Rejestru Dowodów Osobistych (art. 2 pkt 3 projektu); jednocześnie projekt przewiduje udostępnienie w trybie pełnej teletransmisji danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (art. 8 projektu);
 - (6) zagadnienia finansowe – zmiany dotyczące dochodów i wydatków Funduszu Dopłat (art. 4 projektu), Funduszu Termomodernizacji i Remontów (art. 7 projektu), wysokości wsparcia i wysokości środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie (art. 6 pkt 14, art. 10, art. 11, art. 14, art. 19, art. 24, 26 projektu).

Projekt zawiera przepisy przejściowe (art. 16-18, art. 19 ust. 4, art. 21, art. 22, art. 23, art. 25). Szereg postanowień projektu zmierza do doprecyzowania treści obowiązujących przepisów (np. art. 5 pkt 1, art. 15 pkt 4 projektu) i poprawienia omyłek legislacyjnych (np. art. 5 pkt 2, art. 5 pkt 4 projektu).

Artykuł 2 pkt 1 i 2 projektu przewidują zmianę zakresu obowiązywania klauzuli pomocy publicznej *de minimis*. W tym zakresie projekt jest jednak bezprzedmiotowy, ponieważ zmiana taka została już wprowadzona na mocy art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw¹⁷, która weszła w życie 26 listopada 2024 r. Podobnie bezprzedmiotowe są zmiany proponowane w art. 15 pkt 4 projektu, zakładające skreślenie i doprecyzowanie określonych przepisów ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, ponieważ zmiany te zostały przyjęte na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2024 r.¹⁸, która weszła w życie 12 grudnia 2024 r.

Artykuł 19 projektu przewiduje likwidację Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Należy w związku z tym zauważyć, że zgodnie z art. 33s ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa Fundusz ulega likwidacji

¹⁷ Dz. U. poz. 1717.

¹⁸ Dz. U. poz. 1824.

w przypadku wyczerpania środków na jego rachunku, co nastąpiło 20 grudnia 2024 r., zgodnie z informacją BGK¹⁹.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, dla których art. 27 projektu przewiduje inne terminy wejścia w życie.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych rozwiązań, ponieważ w ich ocenie rozwiązania zaproponowane w projekcie w sposób precyzyjny odpowiadają na zidentyfikowane wyżej problemy.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W projektowanej ustawie podjęto szeroki katalog problemów związanych z rozwojem sektora mieszkalnictwa czynszowego. W celu porównań międzynarodowych omówiono rozwiązania funkcjonujące w Danii, stanowiącej przykład państwa charakteryzującego się silną tradycją mieszkalnictwa społecznego oraz dużym zasobem lokali społecznych. Zrezygnowano jednocześnie z odnoszenia się do poszczególnych zmian proponowanych w projekcie – znaczna ich część dotyczy rozwiązań szczególnych dla polskiego porządku prawnego, przepisów dotyczących wąskich, wyspecjalizowanych zagadnień bądź zmian redakcyjnych.

W Danii liczba mieszkań społecznych na dzień 1 stycznia 2024 r. wynosiła 596 167²⁰. Mieszkania społeczne stanowią ok. 20% krajowego zasobu mieszkaniowego i mieszka w nich 1/6 populacji²¹. Termin „mieszkania społeczne” (*almene boliger*) jest zbiorczym określeniem trzech różnych rodzajów mieszkań: mieszkań dla rodzin, mieszkań dla osób starszych oraz mieszkań dla osób młodych²². Są one wynajmowane przez lokatorów od spółdzielni mieszkaniowej²³. Cechą wspólną tego typu mieszkań jest to, że powstają dzięki wsparciu publicznemu²⁴. Stanowią integralną część duńskiego systemu państwa opiekuńczego i służą zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych za przystępną cenę, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najemcom prawa do wpływania na swoje warunki zamieszkania²⁵. Możliwość zamieszkania w sektorze mieszkalnictwa społecznego jest dostępna dla wszystkich, którzy wpiszą się na listę oczekujących. Osoby o ograniczonych środkach finansowych – np. rodziny o niskich dochodach, studenci, emeryci – mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu. Umowy najmu są zawierane na czas nieokreślony, a mieszkańcy mają możliwość

¹⁹ Zob. <https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/rzadowy-fundusz-rozwoju-mieszkalnictwa/> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 9 VI 2025 r.].

²⁰ *Årsberetning 2024, Landsbyggefonden* (sprawozdanie Krajowego Funduszu Budowlanego za 2024 rok), https://lbf.dk/media/qnqeddq0/lbf_aarsberetning24.pdf, s. 19.

²¹ Informacje ze strony Krajowego Funduszu Budowlanego (*Landsbyggefonden*), <https://lbf.dk/om-lbf/english-the-danish-social-housing-model/>.

²² <https://lbf.dk/om-lbf/english/>.

²³ https://lex.dk/almene_boliger.

²⁴ <https://www.sbst.dk/bolig/almene-boliger>.

²⁵ Informacje ze strony Krajowego Funduszu Budowlanego, <https://lbf.dk/om-lbf/english/>.

przeprowadzki w obrębie tej samej administracji mieszkaniowej za pośrednictwem wewnętrznej listy oczekujących, na której obecni lokatorzy mają pierwszeństwo²⁶.

Duński sektor mieszkań społecznych obejmuje 483 organizacje mieszkaniowe działające na zasadzie non-profit²⁷. Na mocy ustawy o mieszkaniach społecznych²⁸ podlega on ścisłym regulacjom w zakresie finansowania, projektowania, budowy oraz zarządzania. Poszczególne gminy decydują o budowie nowych mieszkań społecznych na swoim terenie, a organizacje mieszkaniowe podlegają nadzorowi ze strony odpowiednich organów gminy. Gmina ma prawo przydzielić jedno spośród każdych czterech mieszkań obywatelom, którzy nie są w stanie samodzielnie znaleźć lokum (art. 59 ustawy). W zamian gminy pokrywają 10% kosztów budowy i zakupu gruntów. Z wyjątkiem 2%, które są pokrywane z kaucji najemców, pozostała część jest pożyczana na warunkach rynkowych, z gwarancjami państwowymi²⁹.

Mieszkalnictwo społeczne działa na zasadach: non-profit (czynsz pokrywa koszty eksploatacji i utrzymania, wydatki kapitałowe, a także podatki i opłaty; dochody i wydatki muszą się równoważyć); oraz demokracji lokatorskiej (organizacje mieszkaniowe zarządzane są w sposób demokratyczny przez najemców – każda jednostka/osiedle wybiera corocznie radę najemców; najemcy mają większość miejsc w zarządzie całej organizacji, choć często w jego składzie zasiadają również przedstawiciele gminy).

Krajowy Fundusz Budowlany (*Landsbyggefonden*) to funkcjonująca na mocy ustawy niezależna instytucja założona przez organizacje mieszkaniowe. Odpowiada za wspieranie i rozwój sektora mieszkań społecznych i jego finansowanie poprzez programy dotacyjne i pożyczkowe. *Landsbyggefonden* zapewnia finansowanie na renowację, rozwój oraz działania społeczne w odniesieniu do istniejących osiedli mieszkań społecznych. Natomiast budowa nowych mieszkań społecznych jest wspierana przez państwo i gminy. Zakres oraz obszary inwestycji Funduszu są określone w planach ustalanych co cztery lata przez duński parlament.

Sprzedaż mieszkań społecznych co do zasady wymaga zatwierdzenia przez Agencję ds. Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (*Social- og Boligstyrelsen*). Zatwierdzenie sprzedaży wymaga, aby został spełniony jeden z poniższych warunków:

- istnieją udokumentowane poważne problemy techniczno-budowlane dotyczące nieruchomości;
- istnieją udokumentowane, długotrwałe i istotne trudności z wynajmem;
- istnieją istotne wyzwania społeczne związane z mieszkalnictwem w degradowanym obszarze mieszkalnym;
- zbycie ma istotne znaczenie dla rozwoju obszaru miejskiego i odbywa się w związku z planowanym wdrożeniem miejscowego planu

²⁶ Nielsen, R. S., Andersen, H. T., & Nordberg, L. W. (2023), *Taking the social out of social housing? Recent developments, current tendencies and future challenges to the Danish social housing model*, „Nordic Journal of Housing Research”, 6(2), 136-151, <https://doi.org/10.18261/tfb.6.2.6>.

²⁷ Årsberetning 2024, op. cit, s. 19.

²⁸ *Almenboligloven*, LBK nr 1171 af 11/11/2024, tekst w j. duńskim: <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/1171#P59>.

²⁹ *Taking the Social out of Social Housing? Recent Developments, Current Tendencies, and Future Challenges to the Danish Social Housing Model*, <https://www.scup.com/doi/epdf/10.18261/tfb.6.2.6>.

zagośpodarowania przestrzennego, nie powodując strat dla organizacji mieszkaniowej ani jej wierzycieli.

Zatwierdzenie sprzedaży mieszkań nie jest wymagane, gdy lokale po sprzedaży nadal będą wykorzystywane jako mieszkania społeczne lub gdy sprzedaż odbywa się na rzecz certyfikowanego dostawcy prywatnych usług opiekuńczych³⁰.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Przedłożone w projekcie rozwiązania w dużej mierze pokrywają się z rozwiązaniami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, który jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zwanym dalej: ministerialnym projektem ustawy³¹. Należy podkreślić, że oba projekty zawierają wiele identycznie brzmiących przepisów, niekiedy całe grupy przepisów jednego projektu znajdują się w drugim projekcie.

W szczególności można wskazać, że w obu projektach w zakresie postulowanych zmian ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa postuluje się zmianę poprzez dodanie art. 15h oraz uchylenie oddziału 4 w rozdziale 4aa i uchylenie rozdziału 4b. W obu projektach proponuje się także ustalenie minimalnej liczby członków rady nadzorczej (nie mniej niż trzech), gdy SIM działa na obszarze więcej niż trzech gmin (projektowany art. 25 ust. 3 zawarty w poselskim jak i ministerialnym projekcie). Oba projekty odnoszą się także do zmiany wysokości stawki czynszu (projektowany art. 28 ust. 1b w obu projektach ustaw), z tym zastrzeżeniem, że w poselskim projekcie zmiana wysokości czynszu pod rygorem nieważności wymaga uzyskania opinii wyrażonej przez radę nadzorczą SIM w drodze uchwały, zaś w ministerialnym – rada nadzorcza SIM zatwierdza w drodze uchwały zmiany w zakresie wysokości stawki czynszu. Oba projekty proponują również zmianę art. 33da ust. 3 ustawy, której istotą jest wprowadzenie obowiązku rozliczenia kosztów partycypacji.

W obu projektach postuluje się zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami zmierzające do ustalenia wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, w tym możliwości dostępności tego świadectwa na ekranie urządzenia mobilnego (zob. projektowany art. 197 pkt 3 i pkt 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami w poselskim projekcie oraz projektowany art. 197 ust. 3 ww. aktu w ministerialnym projekcie). Należy zaznaczyć, że w ministerialnym projekcie określa się na poziomie ustawy zasady wydawania świadectwa i udostępniania go w postaci dokumentu mobilnego oraz pobierania fotografii z Rejestru Dowodów Osobistych (projektowany art. 192 ust. 3-5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

³⁰ *Salg af almene boliger*, <https://www.sbst.dk/bolig/almene-boliger/salg-nedrivning-og-sammenlaegning/salg-af-almene-boliger?Salg%20af%20almene%20boliger?Salg%20af%20almene%20boliger?Salg%20af%20almene%20boliger?Salg%20af%20almene%20boliger>.

³¹ Numer z wykazu: UA7. Zob. projekt ustawy i przebieg prac nad nim: <https://legislacja.gov.pl/projekt/12383852/katalog/13050703#13050703>.

W obu projektach proponuje się identyczne zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które obejmują art. 13a ust. 1, art. 17 pkt 6 lit. b, art. 27a, art. 59 ust. 2a, art. 61. Zaproponowana treść przepisów zawartych w jednym projekcie jest niemalże 100% kopią przepisów zamieszczonych w drugim projekcie.

W obu projektach postuluje się, aby w ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych dodać lit. ca w pkt 1 art. 1, art. 4a, gdzie ust. 1-3 są niemalże identycznie brzmiące. W obu projektach postuluje się taką samą zmianę art. 2 pkt 5, art. 7e, art. 5 ust. 10 pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, a także zdefiniowanie pojęcia „pomieszczenia służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów” (projektowany art. 2 pkt 4b ustawy, zawarty w obu projektach). Ponadto, zarówno w poselskim, jak i ministerialnym projekcie proponuje się zmianę wielu przepisów rozdziału 2a zatytułowanego „Zasób dokumentacji projektowych dotyczących budowy budynków, w których tworzone są lokale mieszkalne”, przy czym należy zaznaczyć, że część z tych przepisów ma identyczne brzmienie (w szczególności należy wskazać na art. 7g, 7h, 7i, 8, 13 ust. 1b, art. 21 ust. 1 i ust. 1a-1c.).

W obu projektach proponuje się tożsame zmiany w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a istotą tych zmian jest to, aby rada gminy mogła w lokalnych standardach urbanistycznych określić liczbę miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

W poselskim i ministerialnym projekcie proponuje się tożsame zmiany art. 45 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, przy czym warto podkreślić, że zmiany te obejmują podwyższenie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanego do Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na realizację zadań w nim wskazanych o dokładnie taką samą kwotę.

W obu projektach ustaw postuluje się tożsame zmiany w ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zmiany te obejmują: art. 59 ust. 3, art. 67 ust. 3 pkt 3, art. 67 ust. 4 pkt 1, art. 76, art. 78.

Należy wskazać, że ministerialny projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a także był poddany konsultacjom publicznym oraz zaopiniowany przez szereg podmiotów instytucjonalnych, a wnioskodawca ustosunkował się do zgłoszonych uwag.

W toku prac wskazano na: 1) potrzebę doprecyzowania art. 22 projektu, 2) konieczność usunięcia braku w postaci przedłożenia projektu aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 197 ustawy o gospodarce nieruchomościami; 3) konieczność dalszego dookreślenia, po jakim okresie może nastąpić wykup lokali mieszkalnych na wynajem w ramach rządowych programów popierania budownictwa społecznego, w tym właśnie z użyciem sformułowania: „pod rygorem nieważności”, tj. art. 1 pkt 11 lit. a projektu (tj. zmiana brzmienia art. 33f ust. 1a ustawy o społecznych formach) oraz art. 6 pkt 12 projektu (tj. zmiana brzmienia art. 7e ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć

mieszkańców³²); 4) konieczność uwzględnienia w OSR skutków zmiany w zakresie określenia składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny; 5) dokonanie korekty pkt 4 OSR: „Podmioty, na które oddziałuje projekt” odnośnie do wskazanych przez MSWiA wielkości w zakresie liczby gmin i związków międzygminnych. Minister Rozwoju i Technologii ustosunkował się do tych uwag w piśmie z dnia 26 lutego 2025 r.³³, do którego został załączony także projekt rozporządzenia.

Z informacji zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że 4 kwietnia 2025 r. zamieszczono ostateczny tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, zgodny z rozstrzygnięciami Rady Ministrów. RCL, ustosunkowując się do tego tekstu, zwróciło uwagę, że projektowany art. 9 wymaga dokonania stosownych zmian ze względu wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2025 r. ustawy z dnia 20 marca 2025 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw³⁴, która dokonała zmian w zakresie kwot zawartych w art. 21 ust. 1. Wskazano także na konieczność weryfikacji tabeli zawartej w pkt 6 projektu OSR „Wpływ na sektor finansów publicznych”³⁵. Z pisma z dnia 16 kwietnia 2025 r. zamieszczonego na stronach RCL wynika, że uwagi te zostały uwzględnione³⁶.

Na stronach RCL ostatni wpis dotyczący modyfikacji ministerialnego projektu ustawy został opublikowany 17 kwietnia 2025 r. Wynika z niego, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął dokument z autopoprawką i ze zmianami oraz rekomendował go Radzie Ministrów³⁷.

Mimo że poselski projekt ustawy został już złożony do łaski marszałkowskiej, być może warto byłoby rozważyć wstrzymanie prac nad nim do czasu przyjęcia przez Radę Ministrów ministerialnego projektu i skierowania go do Sejmu, ponieważ projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii był na przestrzeni niemalże roku poddany szerokim konsultacjom, a także wpłynęły do niego uwagi, które spowodowały dalszą ewolucję projektu, w tym autopoprawki.

Niewykluczone, iż Marszałek Sejmu oba projekty skieruje do Komisji Infrastruktury, która może podjąć uchwałę o ich wspólnym rozpatrzeniu. Warunkiem podjęcia takiej uchwały jest spełnienie dwóch warunków – po pierwsze, oba projekty muszą być „połączone tematycznie”, co w analizowanej sprawie nie powinno budzić wątpliwości, a po drugie – oba projekty muszą być rozpatrywane „w tym samym postępowaniu” (art. 40 ust. 4 Regulaminu Sejmu)³⁸. Łączne rozpatrzenie obu

³² Dz. U. z 2024 r. poz. 304.

³³ Znak: DM-II.0210.1.2025.

³⁴ Dz. U. poz. 413.

³⁵ Zob. pismo z dnia 8 kwietnia 2025 r., znak: RCL.DPŚI.550.10.2024, <https://legislacja.gov.pl/docs//2/12383852/13050751/13050753/dokument712162.pdf>.

³⁶ Zob. pismo z dnia 16 kwietnia 2025 r., RCL.DPŚI.550.10.2024, <https://legislacja.gov.pl/docs//2/12383852/13050751/13050753/dokument713375.pdf>.

³⁷ Zob. Wyciąg z protokołu ustaleń nr 8/2025 posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 27 lutego 2025 r., <https://legislacja.gov.pl/docs//2/12383852/13050740/13050744/dokument713466.pdf>.

³⁸ Należy wyjaśnić, iż: „Projekty rozpatrywane «w tym samym postępowaniu» to projekty, które podlegają tej samej procedurze legislacyjnej. W obecnym stanie prawnym regulamin Sejmu w dziale II,

projektów w ramach jednego postępowania legislacyjnego pozwala na bardziej kompleksową analizę i ułatwi wybór najlepszych rozwiązań legislacyjnych.

Z analizy konsultacji społecznych wynika, że wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które mają na celu wsparcie rynku mieszkaniowego, w tym samorządów, w ramach rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego (program BSK), oraz inwestorów w ramach rządowego programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego (program SBC), jest pożądane z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową osób młodych czy o niższych dochodach³⁹.

W ramach konsultacji społecznych zgłoszono m.in. postulat uregulowania statusu prawnego najstarszych lokatorów towarzystw budownictwa społecznego (dalej: TBS), którzy wiele lat temu wpłacali kwoty z tytułu partycypacji w budowie lokali oraz żyli w przeświadczeniu, że po spłacie kredytu mieszkania przejdą na ich własność⁴⁰. W ramach konsultacji zgłoszono także postulaty wprowadzenia większej transparentności w zakresie ustalania wysokości czynszu⁴¹.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej⁴². Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁴³. W opinii BEOS-WPEiM-247/25 podnosi się, że „Artykuł 2 pkt 1 i 2 projektu przewidują zmianę zakresu obowiązywania klauzuli pomocy publicznej *de minimis*. W tym zakresie projekt jest jednak bezprzedmiotowy, ponieważ zmiana taka została już wprowadzona na mocy art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1717), która weszła w życie 26 listopada 2024 r. Podobnie bezprzedmiotowe są zmiany proponowane w art. 15 pkt 4 projektu, zakładające skreślenie i doprecyzowanie określonych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, ponieważ zmiany te zostały przyjęte na mocy ustawy

obok zwykłej procedury ustawodawczej (rozdział 1 „Postępowanie z projektami ustaw i uchwał”), wyodrębnia postępowanie z pilnymi projektami ustaw (rozdział 2), postępowanie z projektami ustaw o zmianie Konstytucji (rozdział 3a), postępowanie z projektami kodeksów (rozdział 4), postępowanie z projektami ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej (rozdział 5a) oraz postępowanie z projektami ustaw budżetowych i innymi planami finansowymi państwa (rozdział 6). Wymóg, zgodnie z którym procedura wspólnych prac nad projektami ustaw może zostać uruchomiona jedynie wówczas, gdy są one rozpatrywane w «tym samym postępowaniu», należy zatem rozumieć w sposób, który wyklucza dopuszczalność łączenia prac nad projektem zwykłym i projektem pilnym albo projektem zwykłym i projektem rozpatrywanym w procedurze kodeksowej” – tak W. Odrowąż-Sypniewski, *Opinia prawna na temat zastosowania art. 40 ust. 4 regulaminu Sejmu w odniesieniu do projektów ustaw dotyczących problematyki bioetycznej, które zostały przez Sejm skierowane do Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny* [w:] *Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2010—2020)*, t. I (art. 1–148e), s. 383.

³⁹ ID ankiety: 58117.

⁴⁰ ID ankiety: 68887, 81214, 68893, 75580, 70920, 75579.

⁴¹ ID ankiety: 84954, 58376.

⁴² *Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (przedstawicielka wnioskodawców: posłanka Anna Maria Żukowska)*, opinia BEOS z 20 II 2025 r., BEOS-WPEiM-247/25.

⁴³ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (przedstawicielka wnioskodawców: posłanka Anna Maria Żukowska) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 20 II 2025 r., BEOS-WPEiM-248/25.

z dnia 27 listopada 2024 r. (Dz. U. poz. 1824), która weszła w życie 12 grudnia 2024 r.”. Ponadto, w konkluzji tej opinii wskazuje się, że „Art. 2 pkt 3 projektu, w zakresie projektowanego art. 192 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, może zostać uznany za niezgodny z art. 9 RODO. (...) Art. 6 pkt 3 i art. 6 pkt 12 projektu mogą zostać uznane za projekty programów pomocowych podlegające notyfikacji Komisji Europejskiej. Pierwszym krajowym elementem procedury notyfikacyjnej jest zaopiniowanie projektu przez Prezesa UOKiK w trybie art. 12 w zw. z art. 16a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

Kluczowe dla zrozumienia skutków projektowanej regulacji jest wyodrębnienie podmiotów, które bezpośrednio będą objęte poszczególnymi jej skutkami. Projekt modyfikuje liczne regulacje, można wyodrębnić w nim jednak pewne główne zagadnienia (zob. pkt II opinii). Każde z nich będzie oddziaływało na inne podmioty:

1. w zakresie, w jakim projekt modyfikuje możliwość wyodrębnienia na własność lokali i dojścia do własności, oddziaływać będzie przede wszystkim na mieszkańców wynajętych w takich formach lokali oraz towarzystwa budownictwa społecznego / społeczne inicjatywy mieszkaniowe (293 podmioty⁴⁴), spółdzielnie mieszkaniowe (ok. 3,5 tys.⁴⁵) i gminy/spółki gminne⁴⁶;
2. w zakresie, w jakim projekt przewiduje wsparcie dla tworzenia lub modernizacji pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów, oddziaływać będzie na uczelnie publiczne (142 uczelnie) oraz studentów i doktorantów (obecnie w Polsce studiuje około 1,2 mln osób⁴⁷); liczbę osób zainteresowanych wynajmem zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych poprzez wynajem należących do uczelni lokali bądź pokoi można oszacować na około 0,5 mln studentów⁴⁸.
3. w zakresie dotyczącym tworzenia i udostępniania zasobu dokumentacji projektowych oddziaływać będzie na towarzystwa budownictwa społecznego / społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

⁴⁴ Wykaz TBS i SIM (stan na 9 II 2024 r.): https://www.coig.com.pl/lista_wykaz_tbs_towarzystwa-budownictwa-spoecznego.php.

⁴⁵ Lista spółdzielni mieszkaniowych w Polsce (stan na 27 II 2025 r.): https://www.coig.com.pl/wykaz_lista_spoldzielnie-mieszkaniowe_w_polsce.php oraz H. Milewska-Wilk, *Działalność i znaczenie spółdzielni mieszkaniowych w Polsce*, Badania Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa–Kraków 2023, <https://doi.org/10.51733/opm.2023.23>.

⁴⁶ Brak możliwości ustalenia liczby – nie ma rejestru, który umożliwiłby oszacowanie liczby takich spółek.

⁴⁷ Dane z systemu POL-on <https://polon.nauka.gov.pl/>.

⁴⁸ Raport: w akademikach w Polsce brakuje 400 tys. miejsc noclegowych, <https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C107449%2Craport-w-akademikach-w-polsce-brakuje-400-tys-miejsc-noclegowych.html>.

4. w zakresie, w jakim projekt zniesie wymóg minimalnej liczby miejsc parkingowych, oddziaływać będzie przede wszystkim na gminy w liczbie 2 479⁴⁹, które uzyskają kompetencję do ustalania tego rodzaju wymogów;
5. w części, w której projekt reguluje zagadnienie świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, wpłynie na rzeczoznawców majątkowych (8380 osób⁵⁰);
6. w zakresie, w jakim projekt przewiduje zmiany dotyczące dochodów i wydatków Funduszu Dopłat (art. 4 projektu) i Funduszu Termomodernizacji i Remontów (art. 7 projektu), projekt może mieć wpływ na bardzo szeroki krąg podmiotów, z uwagi na to, że fundusz daje możliwość finansowania modernizacji i remontów większości bazy mieszkaniowej. Podmiotami tymi będą w szczególności: gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne, spółki gminne, BGK oraz banki udzielające kredytów mieszkaniowych w ramach programu bezpieczny kredyt 2%, w liczbie 13⁵¹.

B) Wpływ na społeczeństwo

Mieszkalnictwo jest jednym z najistotniejszych obszarów życia społecznego regulowanych prawnie. Skutki społeczne projektowanej ustawy mogą pośrednio dotyczyć niemalże wszystkich mieszkańców Polski – możliwe zmiany cen na rynku nieruchomości będą wpływać na koszty życia, zaś planowane, znaczące wydatki środków publicznych mogą w przyszłości ograniczać wydatkowanie środków publicznych na inne cele.

Zgodnie z wynikami badań z 2023 r., problemów mieszkaniowych doświadcza 2/3 mieszkańców Polski. Wśród najczęściej wskazywanych problemów są m.in.: brak możliwości przeprowadzenia remontu (21%), ubóstwo energetyczne (19%) czy brak możliwości zmiany miejsca zamieszkania na lepsze/bardziej odpowiednie do potrzeb (18%)⁵². Warto przy tym zaznaczyć, że prowadzenie polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest jedną z podstawowych, konstytucyjnych funkcji państwa (art. 75 Konstytucji).

Wnioskodawcy zwrócili uwagę na szereg problemów społecznych, które projektowana regulacja ma rozwiązać. Problemy te sprowadzają się do negatywnych (w ocenie Wnioskodawców) przemian w strukturze własności i wykorzystania nieruchomości w Polsce, tj. niewystarczającego wykorzystania

⁴⁹ 1 stycznia 2025 r. powstały dwie nowe gminy: Szczawa i Grabówka – Dz. U. 2024 poz. 1453, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001453> i Dz. U. 2024 poz. 1454, <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001454>.

⁵⁰ Uzasadnienie projektu omawianej regulacji podaje, że rzeczoznawcy majątkowi to grupa zawodowa licząca 8 380 osób (stan na dzień 11 XII 2024 r.). Po tej dacie nie były dokonywane nowe wpisy w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców – <https://rejestrzrm.mrit.gov.pl/Main/Main>.

⁵¹ Wspomniane 13 banków wymienione jest przez BGK – <https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/bezpieczny-kredyt-2/#c28119>.

⁵² *Problemy mieszkaniowe osób mieszkających w Polsce oraz ocena istniejących rozwiązań – raport z badania opinii publicznej*, Habitat for Humanity Poland, Warszawa 2023, <https://habitat.pl/files/HfH%20-%20badanie%20opinii%20publicznej%20-%20problemy%20mieszkania%20-%202023.pdf>, s. 7. Co istotne, w badaniach te same pytania zadano obywatelom Polski, jak i mieszkającym w Polsce Ukraińcom (najlicniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę). Nie tylko istotnie większy odsetek Ukraińców wskazywał posiadanie problemów mieszkaniowych, ale także najczęściej wskazywane przez nich problemy były inne.

istniejących zasobów oraz utraty ich społecznego charakteru (w różnych formach własności: mieszkań spółdzielczych, komunalnych, państwowych czy należących do publicznych instytucji takich jak uczelnie wyższe).

W swojej zasadniczej części projekt w istocie jest formą odpowiedzi na rzeczywiste przemiany zachodzące w ostatnich latach w polskim mieszkalnictwie, szczególnie te w strukturze własności budynków i mieszkań. Przede wszystkim należy zauważyć, że zostało wybudowane i oddane do użytkowania bardzo dużo nowych budynków i lokali. W przypadku mieszkań mowa o aż 1 580 tys. więcej lokali wykazanych w Narodowym Spisie Powszechnym z 2021 r. w porównaniu ze spisem z 2011 r.

Równolegle znacząco spadała liczba użytkowanych mieszkań o społecznym charakterze własności, tj. takich, których właścicielami są spółdzielnie mieszkaniowe, ale także Skarb Państwa, gminy czy zakłady pracy. W przypadku spółdzielni mowa o aż 14-krotnym spadku. Podobnej skali spadek widać w odniesieniu do własności Skarbu Państwa. „W 2021 r. zasoby spółdzielni mieszkaniowych obejmowały ponad 10 tys. budynków mieszkalnych z 16,8 tys. mieszkań. W porównaniu z poprzednim spisem liczba budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych spadła 2-krotnie, a liczba mieszkań ponad 14-krotnie. Znaczący ubytek w zasobach budynków spółdzielni mieszkaniowych był wynikiem wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie własności lokali mieszkalnych i działalności spółdzielni mieszkaniowych. W ich efekcie w budynkach, które należały do spółdzielni mieszkaniowych, wyodrębnione zostały lokale mieszkalne o odrębnej własności”⁵³.

Niezwykłe dotkliwy był także spadek liczby zamieszkałych mieszkań będących własnością publiczną. Z 344,6 tys. mieszkań będących własnością Skarbu Państwa i gmin w 2011 r. do zaledwie 82,7 tys. mieszkań w 2021 r. W 2022 r. aż 72,9 tys. mieszkań będących własnością gmin pozostawała niezamieszkała.

Wnioskodawcy wskazują, że niedostateczne wykorzystanie istniejącej bazy mieszkaniowej będącej w posiadaniu gmin spowodowane jest nieodpowiednim do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stanem technicznym tychże lokali. Mieszkań takich jest 12,3 tys.⁵⁴ Zatem ok. 3,5% gminnych zasobów pozostaje niezamieszkałe ze względu na zły stan techniczny, a ok. 20% z innych przyczyn⁵⁵. W istocie większe wsparcie finansowe dla gmin mogłoby pomóc zmniejszyć tę liczbę.

⁵³ *Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021*, GUS, Warszawa/Lublin 2023, <https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/warunki-mieszkaniowe-w-polsce-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszk-2021,5,2.html>, s. 25.

⁵⁴ Zagadnienie to było przedmiotem medialnych kontrowersji. Nawet rządowe witryny podawały niezwykle zawyżoną liczbę pustostanów będących własnością gmin (ponad milion mieszkań), np. tutaj: <https://www.gov.pl/web/rozwój-technologie/pustostany-na-mieszkania-gminy-moga-wnioskowac-o-wsparcie2>. Doniesienia tego rodzaju były komentowane przez GUS – <https://stat.gov.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/komentarz-gus-do-doniesien-medialnych-nt-statystyki-pustostanow-i-mieszk-2021,127,1.html>. Dokładne dane dot. gminnych pustostanów znaleźć można tu: <https://bdl.stat.gov.pl/mdl/metadane/cechy/2908>. Wątpliwości mogą być także pokłosiem tego, że w opublikowanych przez GUS ostatecznych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 r. podawana była liczba 113 tys. gminnych pustostanów https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6536/5/2/1/warunki_mieszkaniowe_w_polsce_w_swietle_wynikow_nsp_2021.xlsx.

⁵⁵ <https://bdl.stat.gov.pl/mdl/metadane/cechy/2908>.

Wyjątkiem od sytuacji zmniejszania się liczby mieszkań niebędących własnością lub współwłasnością osób fizycznych są mieszkania będące własnością TBS/SIM, których liczba w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła: „W porównaniu z 2011 r. liczba budynków pozostających w zasobach towarzystw budownictwa społecznego zwiększyła się siedmiokrotnie, liczba mieszkań – prawie dziewięciokrotnie”⁵⁶. Mowa o wzroście z 43 do 380 tysięcy mieszkań o tej formie własności. Wspieranie finansowe TBS/SIM oraz zaproponowane w projekcie uregulowania w zakresie możliwości wykupu mogłyby wspierać dalszy wzrost tej liczby i wypełnianie przez TBS/SIM funkcji spółdzielni mieszkaniowych, które w ciągu ostatnich lat przestały spełniać pierwotne funkcje, a to z uwagi na uwłaszczenie obejmujące większość mieszkań spółdzielczych.

Zdecydowana większość mieszkańców Polski (86,8%) mieszka w lokalach lub domach, których są właścicielami. Najemców jest zaś zaledwie 13,2%. Jest to szczególnie wysoki odsetek mieszkań własnościowych na tle średniej unijnej wynoszącej niecałe 70%. Największy odsetek najemców (50,9%) jest w Niemczech⁵⁷.

W literaturze wskazuje się na liczne przyczyny tego stanu rzeczy. Z jednej strony są to kwestie gospodarczo-historyczne, takie jak „odziedziczenie” specyficznej dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej⁵⁸ struktury lokalowej i będąca następstwem procesów transformacji możliwość wykupu mieszkań komunalnych i lokatorskich po bardzo niskich cenach (znacznie poniżej cen rynkowych)⁵⁹. Istotne znaczenie miała także dostępność kredytów oraz różne programy wsparcia w zakupie połączone z niepewnym rynkiem najmu⁶⁰. Nakładają się na to również czynniki ideologiczne⁶¹.

Zaznaczenia wymaga również wyraźna różnica w strukturze własności mieszkań pomiędzy wsią a miastem, a także pomiędzy osobami w różnych grupach wiekowych⁶².

⁵⁶ *Warunki mieszkaniowe w Polsce ...*, op. cit.

⁵⁷ Przytoczone dane Eurostatu pochodzą z 2021 r., powinny więc zostać zaktualizowane w związku z wystąpieniem migracji z 2022 r. i lat kolejnych. Nie jest to zjawisko o bardzo dużej dynamice, zmiana będzie więc nieznaczna (może wynosić najwyżej kilka punktów procentowych), jest jednak to o tyle istotne, że dotyczy znacznej części mieszkańców Polski niebędących jej obywatelami – <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/housing/bloc-1a.html>.

⁵⁸ J. Z. Popławska, *W poszukiwaniu optymalnej polityki mieszkaniowej. Doświadczenia Polski i wybranych krajów europejskich*, Centrum Analiz Latarnika, Kalisz 2024, <https://latarnikkaliski.pl/w-poszukiwaniu-optymalnej-polityki-mieszkaniowej-doswiadczenia-polski-i-wybranych-krajow-europejskich/>.

⁵⁹ P. Eckhardt, *Mieszkania są dla obywateli? Transfery własności lokali zbudowanych w Polsce Ludowej jako obszar badań nad sprawiedliwością okresu* [w:] W. Zomerski, F. Cyuńczyk, M. Paździora, P. Eckhardt (red.), *Prawo jest dla obywateli i ma im służyć. Wokół myśli Adama Czarnoty*, Warszawa 2024, s. 185-197.

⁶⁰ A. Przyemeński, *Spółeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce*, „Polityka Społeczna” 11-12/2017, s. 200. Zob. również: G. Bieniek, *Zasoby mieszkaniowe zakładów pracy (problematyka prawna)-część III. Najem mieszkań*, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 5/1995, s. 48-68.

⁶¹ K. Flanagan, *Housing, neoliberalism and the archive: reinterpreting the rise and fall of public housing*, Routledge, Londyn 2019, <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780429488108/housing-neoliberalism-archive-kathleen-flanagan>.

⁶² „68,8% mieszkań było zamieszkałych na podstawie własności do całego lub części mieszkania oraz spółdzielczego prawa do mieszkania (własnościowe lub lokatorskie) 14,2%. Taka struktura charakteryzuje również miasta, w których ten udział wyniósł odpowiednio 58,1% i 20,6%. Na terenach

Tak przedstawiająca się dynamika zmian struktury własności sprawia, że pełna realizacja konstytucyjnych zobowiązań państwa w tym obszarze wydaje się wymagać istotnej interwencji w postaci zmiany obowiązującego prawa.

Dalsze wspieranie TBS/SIM wydaje się być celowe z punktu widzenia potrzeby odbudowy społecznej bazy mieszkaniowej. Jednocześnie ograniczenie możliwości wykupu istniejących już lokali także będzie sprzyjać temu celowi.

Zwiększanie finansowania w ramach Funduszu Dopłat i Funduszu Termomodernizacji i Remontów może również wpłynąć pozytywnie na zwiększanie się bazy mieszkaniowej o społecznym charakterze. Warto zauważyć, że prowadzone przez BGK programy cieszyły się dużym zainteresowaniem: „W 2024 roku do BGK wpłynęło 1 854 wniosków o przyznanie premii. (...) W 2024 roku prawie wszystkie wnioski o przyznanie premii dotyczyły budynków wielorodzinnych. Ocenę pozytywną otrzymało 1 453 audytów, 141 audytów otrzymały ocenę negatywną, natomiast 78 wniosków zwrócono bez rozpatrzenia”⁶³. Jak wynika z przywołanego sprawozdania, większość pomocy kierowana była do budownictwa wielorodzinnego, zatem tego, które zaspokajać będzie potrzeby mieszkaniowe większej ilości mieszkańców Polski.

Z przedstawionej przez Wnioskodawców listy podmiotów, na które będzie oddziaływać omawiana regulacja, wątpliwości budzi zbyt szerokie zakreślenie liczby studentów objętych zmianami. Część studentów studiuje w swoich rodzinnych miejscowościach, zatem niekoniecznie będzie realizować swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez wynajem. Niewielka grupa najzamożniejszych studentów jest właścicielami zamieszkiwanych przez siebie lokali. Spośród studentów studiów stacjonarnych niemalże 40% nie wynajmuje nieruchomości, zamieszkując w mieszkaniu własnym lub też rodziny lub znajomych. Wśród studentów studiów niestacjonarnych odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 66%⁶⁴. W znaczący sposób ogranicza to krąg studentów, którzy byliby zainteresowani skorzystaniem z możliwości wynajmu lokali budowanych w ramach form wsparcia przewidzianych w projekcie ustawy. Nie zmienia to jednak faktu, że (mimo malejącej liczebności studentów) wciąż stanowią oni liczną grupę, obejmującą ponad 3% mieszkańców naszego kraju, zaś odsetek studentów, którzy nie dysponują własnymi (lub posiadanymi przez ich rodzinę) mieszkaniem jest dalece wyższy niż ogółu populacji.

Projektowana regulacja znosi wymóg minimalnej liczby miejsc parkingowych, a więc, jak już wyżej wspomniano, będzie oddziaływać na gminy, które uzyskają kompetencję do ustalania tego rodzaju wymogów. Zmianę tę należy ocenić

wiejskich 90,4% mieszkań zajmowanych było na podstawie własności do całego lub części mieszkania” – *Warunki mieszkaniowe w Polsce...*, op. cit., s. 15. Młodszy Polacy znacznie częściej wynajmują mieszkania niż osoby starsze. Już pośród osób powyżej 30-35 lat widać znaczący wzrost udziału własności nieruchomości – zob. M. Rubaszek, A. Czerniak, *Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: opis wyników ankiety*, „Bank i Kredyt” 2 (48)/2017, https://bankikredyt.nbp.pl/content/2017/02/BIK_02_2017_04Rubaszek.pdf, s. 197-234 oraz <https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/nieruchomosci/nieruchomosci-mieszkaniowe/puls-nieruchomosci-mieszkanie-nie-jest-na-cale-zycie/>. Mieszkania częściej wynajmowane są także przez osoby niezamożne lub o najniższych dochodach – A. Przyemeński, *Spółeczne zapotrzebowanie...*, op. cit.

⁶³ *Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2024 rok*, Bank Gospodarstw Krajowego, Warszawa styczeń 2025, <https://www.bgk.pl/bip/informacja-o-realizacji-planu-finansowego-fundusz-termomodernizacji-i-remontow/>, s.6.

⁶⁴ *Puls Nieruchomości: Aaaaa Student szuka mieszkania*, <https://centrumanaliz.pkobp.pl/nieruchomosci/puls-nieruchomosci-aaaaa-student-szuka-mieszkania>.

pozytywnie, z uwagi na to, że gminy uzyskają uprawnienie do stanowienia wymogów najstosowniejszych do lokalnych uwarunkowań. Między gminami istnieją ogromne różnice w zakresie gęstości zaludnienia, ilości wolnego miejsca, czy też dostępności komunikacji publicznej, zatem ustanowienie takiego samego wymogu dla całości państwa można uznać za regulację niepotrzebnie ograniczającą budownictwo. Zmiana pozwoli na ustanawianie wymogów bardziej adekwatnych i lepiej zabezpieczających potrzeby mieszkańców i lokalny ład przestrzenny.

W części, w której projekt reguluje zagadnienie świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykorzystanie do tego celu aplikacji mObywatel, należy ocenić go pozytywnie, jako kontynuację postępującej od lat cyfryzacji państwa. Jest to jednocześnie zmiana, która jest ograniczona, ma charakter techniczny i dotyczy niewielkiej grupy zawodowej.

C) Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem, wzięły w nich udział 123 osoby. Choć wyniki konsultacji wykazały, że połowa osób (63) poparła rozwiązania zawarte w projekcie⁶⁵, to spośród zgłoszonych komentarzy zdecydowanie przeważały te, które negatywnie odnosiły się do projektu⁶⁶. Wśród nich na pierwszy plan wybijały się te akcentujące trudną sytuację materialną mieszkańców lokali TBS/SIM oraz chęć wykupu mieszkań TBS/SIM w przyszłości⁶⁷.

W jednym z komentarzy szczególnie dobitnie zwrócono uwagę na niezwykle istotny problem: projektowana regulacja krótko i średniookresowo może spowodować, że dostępność mieszkań wzrośnie – poprzez zwiększenie liczby dostępnych na rynku mieszkań na wynajem, jednocześnie długoterminowo może przyczynić się (w ograniczonym stopniu) do zmiany modelu mieszkalnictwa, co może spowodować trudności w utrzymaniu poziomu życia przy przechodzeniu na emeryturę.

Jak wyżej wspomniano, aktualnie podstawowym sposobem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez Polaków jest zamieszkiwanie w lokalu lub domu, którego jest się właścicielem⁶⁸. Projekt poprzez wsparcie społecznych form mieszkalnictwa będzie sprzyjał wzrostowi liczby mieszkań niebędących własnością

⁶⁵ [https://orka.sejm.gov.pl/Konsultacje10.nsf/nazwa/RPW-5026-2025_wyniki/\\$file/RPW-5026-2025_wyniki.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/Konsultacje10.nsf/nazwa/RPW-5026-2025_wyniki/$file/RPW-5026-2025_wyniki.pdf), s. 4.

⁶⁶ Jedynie 66 spośród 123 osób zdecydowało się dodać komentarz (lub komentarze). Nie można wykluczyć, że osoby negatywnie nastawione do tego projektu posiadały większą potrzebę wyrażenia swojego stanowiska. Wyniki konsultacji są także znacząco zniekształcone poprzez pomyłkowe wypowiedzi. Treść ponad ¼ komentarzy jednoznacznie wskazuje, że dotyczą one innej ustawy (wprost wspomniane są regulacje innych procedowanych obecnie projektów, w ogóle nie dotyczących mieszkalnictwa. Może to zaburzać prawidłową interpretację wyników konsultacji społecznych.

⁶⁷ „Zmiana wpłynie na wieloletnich mieszkańców, którzy od wielu lat spłacają kredyt z dofinansowania Państwa i którzy mieli nadzieję na możliwość wykupienia na własność mieszkań, co obecnie jest dla nich możliwe. Są to głównie osoby, które nie były w stanie dotychczas wykupić tychże mieszkań, a po ostatnich zmianach cen tym bardziej nie stać ich na zakup mieszkania.” – ID ankiety: 19929.

„Idea samej regulacji tego co się dzieje w systemie TBS jak najbardziej słuszna, ale nie widzę zabezpieczenia dla zwykłych mieszkańców, przecież nie zamożnych ludzi...” – ID ankiety: 17969.

„Spłacamy kredyt TBS więc należy nam się mieszkania. Bez nas nie ma mieszkań, nie chcemy kredytować nowych lokali” – ID ankiety: 13352.

⁶⁸ Jednoznacznie wskazują na to dane podawane przez Eurostat: <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digipub/housing/bloc-1a.html>.

ich mieszkańców. Stawia to pytanie o możliwość utrzymania takich mieszkań w przypadku bezrobocia, kryzysu życiowego, czy też spadku dochodów związanego z przejściem na emeryturę⁶⁹.

W ostatnich latach ubóstwo w Polsce rośnie, a wzrost ten dotyka także osoby najstarsze⁷⁰, w tym emerytów – przeciętna emerytura stanowi coraz mniejszy odsetek przeciętnego wynagrodzenia⁷¹. Zmiana modelu mieszkalnictwa na oparty na wynajmie, dokonująca się w takim kontekście społecznym, czyni zasadnym pytanie o to, jaka przyszłość czeka osoby, które będąc w wieku produkcyjnym (a zatem osiągając wyższe dochody) nie będą miały możliwości wykupu zamieszkiwanych przez siebie nieruchomości TBS/SIM.

Na marginesie powyższych uwag należy zauważyć, że złożony przez Wnioskodawców projekt jest zbliżony do ministerialnego projektu ustawy⁷² (zob. pkt V opinii). Abstrahując od ustrojowych wątpliwości, które może budzić tego rodzaju praktyka, należy zwrócić uwagę, że może ona mieć także swoje społeczne skutki. Nie jest jasne, czy prowadzone w ramach rządowego procesu legislacyjnego konsultacje społeczne będą uwzględnione w pełnym stopniu, zaś społeczne zrozumienie dla sposobu wprowadzania regulacji może nie być pełne, tym bardziej, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii komunikowało w ostatnich tygodniach kontynuowanie pracy nad projektem⁷³. Z uwagi na powyższe, dodatkowym skutkiem społecznym omawianych tutaj regulacji może być obniżenie zaufania do instytucji publicznych⁷⁴.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Przyjęcie projektu, który zakłada tak znaczące podwyższenie – w stosunku do roku bieżącego i lat ubiegłych – maksymalnych limitów, do wysokości których może być zasilany Fundusz Dopłat (zob. pkt VIII opinii) zwiększy liczbę budowanych

⁶⁹ ID ankiety: 11931.

⁷⁰ *Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 r.*, GUS, 28.06.2024 r., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoeczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2023-roku,14,11.html>.

⁷¹ Opracowanie tego zagadnienia stworzył portal demagog, opierając się na danych ZUS i GUS – *Emerytury w odniesieniu do przeciętnej pensji. Wyższe za PO czy za PiS?* <https://demagog.org.pl/wypowiedzi/emerytury-w-odniesieniu-do-przecietnej-pensji-wyzsze-za-po-czy-za-pis/>.

⁷² <https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-spoecznych-formach-rozwoju-mieszkalnictwa-oraz-niektorych-innych-ustaw>

⁷³ <https://x.com/MRiTGOVPL/status/1892914779766878227>

⁷⁴ Zaufanie Polaków do publicznych instytucji należy do jednych z niższych w krajach OECD – <https://www.oecd.org/en/data/indicators/trust-in-government.html?oecdcontrol=0ad85c6bab-var1=CZE%7CDNK%7CEST%7CFIN%7CFRA%7CDEU%7CGRC%7CHUN%7CISL%7CIRL%7CITA%7CLVA%7CLTU%7CLUX%7CNLD%7CNZL%7CNOR%7CPOL%7CPRT%7CSVK%7CSVN%7CESP%7CSWE%7CCHE%7CGBR%7CBEL%7CAUT>. Zasadnym jest zatem rekomendować ostrożność w działaniach, które mogłyby je dodatkowo nadwyręzać. Z perspektywy legitymizacji sposób podejmowania decyzji może mieć równie doniosłe znaczenie co ostateczna decyzja. Koncepcje sprawiedliwości proceduralnej w podejmowaniu decyzji kładą nacisk na jasność procesu podejmowania decyzji, co ma kluczowe znaczenie dla ich legitymizacji (niezależnie od ich treści i ostatecznego kształtu przyjętego rozstrzygnięcia) – zob. też S. Burdziej, *Legitymizacja władzy a sprawiedliwość proceduralna*, „Studia Socjologiczne” 4 (223)/2016, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3941/Studia_Socjologiczne_2016_4_s.167_199.pdf?sequence=1.

i oddawanych do użytku mieszkań w segmencie budownictwa komunalnego i społecznego, co wpłynie pozytywnie na przychody ze sprzedaży oraz zatrudnienie w podmiotach prowadzących roboty budowlano-montażowe. Nie jest jednak możliwe oszacowanie wpływu tego rozwiązania w wymiarze pieniężnym.

Po pierwsze, będzie to zależało od liczby i rodzaju dodatkowych projektów przygotowanych i zrealizowanych z wykorzystaniem środków, przede wszystkim z programu BSK (mogą to być: budowa lokali mieszkalnych w nowych budynkach, modernizacja, adaptacja lub budowa lokali mieszkalnych w remontowanych lub przebudowywanych istniejących budynkach oraz utworzenie noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń).

Po drugie, podwyższenie limitów w ustawie nie gwarantuje zasilenia Funduszu Dopłat w ich maksymalnej wysokości, co potwierdzają dane historyczne. Środki przekazywane z budżetu państwa do funduszu w latach 2018-2024 z przeznaczeniem na realizację programu BSK były dotąd, poza rokiem 2018, niższe niż limity ustawowe (zob. Tabela 1). Wysokość dopłat zależała przede wszystkim od stanu wolnych środków funduszu (na co wpływają zwroty środków od beneficjentów, którzy zrezygnowali z inwestycji) oraz, od 2021 r., pozytywnych decyzji Ministra Finansów w odpowiedzi na składane wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa (ujętych w części 83 – Rezerwy celowe). Jak słusznie zaznaczyli Wnioskodawcy, zależy to od możliwości finansowych budżetu państwa.

Tabela 1. Limity wydatków na zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie programu BSK z budżetu państwa oraz rzeczywiste zasilenie

Rok	Limit wydatków w ustawie (w mln zł)	Rzeczywiste zasilenie (w mln zł)	Rzeczywiste zasilenie (w %)
2018	210	210	100
2019	500	0	0
2020	500	112,1	22,4
2021	1000	195,2	19,5
2022	1000	731,7	73,2
2023	1500	1302,5	86,8
2024	2000	1490*	74,5

* Dane wstępne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie art. 21 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz danych Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W 2023 r. polskie uczelnie oferowały 115,2 tys. miejsc w pokojach studenckich⁷⁵, podczas gdy ocenia się, że rzeczywiste potrzeby są znacząco wyższe⁷⁶. Nowe projekty w tym obszarze nie tylko wygenerowałyby dodatkowy

⁷⁵ Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, *Miejsca w domach studenckich*, <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary>.

⁷⁶ Np. *Raport: w akademikach w Polsce brakuje 400 tys. miejsc noclegowych*, <https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C107449%2Craport-w-akademikach-w-polsce-brakuje-400-tys-miejsc-noclegowych.html>.

popyt inwestycyjny w sektorze budownictwa, ale w przypadku konsumentów wpłynęłyby również pozytywnie na poziom cen wynajmu mieszkań w największych miastach (z powodu spadku popytu ze strony studentów i doktorantów).

Pozytywne skutki gospodarcze będzie również miało zrezygnowanie z określania minimalnej liczby miejsc postojowych, które mają zostać wybudowane w ramach inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W obecnym stanie prawnym ich liczba musi wynosić co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach takiej inwestycji, natomiast w przypadku inwestycji na terenach zabudowy śródmiejskiej być co najmniej równa liczbie mieszkań⁷⁷. Projektowane uregulowanie tej kwestii przez gminy w gminnych standardach urbanistycznych w sposób mniej restrykcyjny będzie miało pozytywny wpływ na podmioty planujące realizację inwestycji na podstawie tej ustawy. Mogłaby bowiem pojawić się możliwość realizacji tych inwestycji, które obecnie nie są dla inwestorów efektywne kosztowo (z powodu wybudowania mniejszej liczby miejsc postojowych zmniejszeniu uległyby koszty inwestycji). Byłoby to również korzystniejsze dla konsumentów (nabywców mieszkań), gdyż zwiększyłoby podaż nowo budowanych lokali, które powstałyby np. na terenach przemysłowych lub po dawnych centrach handlowych.

Znaczenie budownictwa mieszkaniowego w produkcie krajowym brutto wzmacnia występowanie efektu mnożnikowego, tj. zwiększenie wydatków na budowę mieszkań, która wpływa bezpośrednio na podmioty prowadzące roboty budowlano-montażowe, wywołuje także wzrost popytu na produkty i usługi w sektorach powiązanych (m.in. na materiały budowlane, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, usługi transportowe i finansowe). Projektowana ustawa jest korzystna dla przedsiębiorców z wszystkich tych sektorów, gdyż będzie wpływała pozytywnie na popyt na ich produkty i usługi.

Spodziewane skutki gospodarczej planowanej regulacji są zatem zbieżne ze skutkami wskazanymi kierunkowo przez Wnioskodawców w DSR.

W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono uwagi, że zaproponowane rozwiązania doprowadzą do wzrostu cen nieruchomości/mieszkań⁷⁸ i wzrostu inflacji⁷⁹. Trudno je uznać za zasadne, gdyż *ceteris paribus* zwiększą one podaż mieszkań na rynku. Należy również zwrócić uwagę, że na liczbę oddawanych do użytku mieszkań w największym stopniu wpływa aktywność deweloperów i osób indywidualnych. Według wstępnych danych GUS w 2024 r. na 199 931 oddanych do użytku mieszkań tylko 5729, tj. 2,9%, stanowiły mieszkania czynszowe, komunalne i spółdzielcze⁸⁰. Nawet przy zaplanowanym przez Wnioskodawców zwiększeniu środków przeznaczonych na cele budownictwa społecznego i przy założeniu, że zaplanowane w projekcie kwoty zostaną rzeczywiście wydatkowane, nadal będą one

⁷⁷ Art. 17 ust. 4a pkt 2 i ust. 4d pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 poz. 195). Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 59 ustawa traci moc z dniem 1 stycznia 2026 r.

⁷⁸ ID ankiety: 11563, 13063, 12629, 14793 i 15969.

⁷⁹ ID ankiety: 15637, 19201.

⁸⁰ *Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień 2024 r.*, Główny Urząd Statystyczny, 23 stycznia 2025 r., s. 1, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-grudzien-2024-roku.5,159.html>

stanowiły tylko kilka procent wartości segmentu mieszkaniowego całego rynku budowlanego⁸¹.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy określili skutki finansowe projektu, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST) w tabeli ujętej w pkt 6 DSR. Z tabeli tej wynika, że Wnioskodawcy szacują, że w związku z projektowanymi zmianami dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa wyniosą ponad 46 mld zł (łącznie w okresie ośmiu lat budżetowych). Wnioskodawcy przewidują, że w ramach tej kwoty środki w wysokości 44 mld zł zasiląby budżety JST (zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych). W pkt 7 DRS stwierdzono bowiem, że wydatki budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat, na realizację programów BSK i SBC, zostają jednocześnie zaliczone jako oszczędność JST (czyli środki, których gmina nie wyda, będąc zobligowaną do realizacji zadania własnego, jakim jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności). W tym kontekście Wnioskodawcy zauważają, że w zakresie programu BSK wsparcie finansowe jest udzielane jako bezzwrotny grant dla samorządu, natomiast w zakresie programu SBC środki zasilałby Fundusz Dopłat stanowią dopłatę dla BGK do oprocentowania preferencyjnego (płaconego przez inwestora, którego właścicielem jest zazwyczaj samorząd – WIBOR 3M). Tym samym, mimo różnego charakteru wsparcia udzielanego w ramach obu programów, dopłatę w ramach programu SBC również należałoby uwzględniać jako oszczędność JST. W przypadku bowiem, gdyby spółka gminna chciałaby finansować swoją działalność kredytami komercyjnymi, musiałaby pokryć oprocentowanie kredytu w całości. Zatem mimo iż środki trafiają jednocześnie do BGK jako „cena” za preferencyjne oprocentowanie oferowane inwestorom przez Bank, to w przedstawionych skutkach budżetowych środki te zostały również wykazane jako korzyść dla JST. Zważywszy na fakt, że Wnioskodawcy poza zasileniem budżetów JST przewidują także zwiększenie środków budżetu państwa zapewniających sfinansowanie dopłat do rat bezpiecznych kredytów 2% dla złożonych wniosków (wg prognozowanych dopłat wpisanych do ewidencji wg stanu na dzień 26 lutego 2024 r.) łącznie o kwotę 2,3 mld zł w okresie 2025-2032, to w efekcie przedstawionych zmian kształtować się będzie ujemne saldo dla sektora finansów publicznych.

Wnioskodawcy w pozycji „Źródła finansowania” wskazują, że zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na wypłaty finansowego wsparcia w programach BSK i SBC odbywa się z wydatków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W związku z powyższym plan finansowy na lata 2025-2030 dla części 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, powinien zostać zwiększony. Wnioskodawcy jednocześnie podkreślają, że faktyczne zwiększenie wydatków budżetu państwa na

⁸¹ W 2024 r. wartość tego segmentu była szacowana na ok. 107 mld zł. Zob. *Rynek budowlany w Polsce 2025-2032*, Spectis, <https://spectis.pl/rynek-budowlany-w-polsce>.

zasilenie Funduszu Dopłat będzie uzależnione od corocznie ustalanego limitu wydatków na programy mieszkaniowe podczas prac nad ustawą budżetową i po akceptacji Rady Ministrów oraz będzie uzależnione od możliwości finansowych budżetu państwa.

Ponadto Wnioskodawcy wskazują, że wpływ na wydatki budżetu państwa może mieć także wdrożenie nowego wzoru świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. W ich opinii rozwiązania związane z wdrożeniem tego wzoru powinny zostać sfinansowane z budżetu państwa, w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie części 18.

Analiza zaproponowanych w projekcie regulacji wskazuje, że wpływ projektu na sektor finansów publicznych zasadniczo wynika z przewidywanych zwiększeń maksymalnych limitów wydatków na poszczególne zadania.

W art. 10 projektu regulującym zmianę ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw proponuje się zwiększenie na 2025 r. maksymalnego limitu środków budżetu państwa, do wysokości którego może zostać zasilony Fundusz Dopłat, przeznaczonych na dopłaty dla BGK do oprocentowania kredytu w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego do wysokości 129,9 mln zł, tj. o 56,7 mln zł. Ponadto w art. 26 projektu proponuje się pokrycie z budżetu państwa w 2026 r. dodatkowych wydatków na dopłatę dla BGK do preferencyjnego oprocentowania kredytów⁸² w wysokości 344,6 mln zł. Z kolei w art. 14 pkt 1 projektu regulującym zmianę ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe proponuje się, aby maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat, przeznaczonych na dopłaty dla BGK do oprocentowania kredytu w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, w latach 2026 i 2027 wyniósł odpowiednio 65,1 mln zł i 204,7 mln zł. W tym kontekście należy zauważyć, że takie ukształtowanie maksymalnego limitu środków oznacza wzrost, w porównaniu do obowiązującego limitu, o 150,9 mln zł.

W art. 11 projektu regulującym zmianę ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw proponuje się zwiększenie na 2025 r. maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa, do wysokości którego może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program BSK do 4 943,3 mln zł, tj. o 3 943,3 mln zł. W tym kontekście należy jednak zauważyć, że pierwotny limit wydatków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program BSK, do którego odwołują się w projekcie Wnioskodawcy w wysokości 1 000 mln zł, został zwiększony do wysokości 2 000 mln zł ustawą z 20 marca 2025 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ponadto w art. 24 projektu Wnioskodawcy proponują

⁸² Uregulowaną przepisem art. 15c ust. 2 pkt 2 ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

zagwarantowanie środków budżetowych na ten cel do 2030 r., określając maksymalne limity środków budżetu państwa, do wysokości których może zostać zasilony Fundusz Dopłat w celu realizacji programu BSK w latach 2026-2030 w kwocie łącznie 39 454,5 mln zł.

W art. 14 pkt 2 projektu regulującym zmianę ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w kontekście maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat bezpiecznych kredytów 2% proponuje się zwiększenie ustawowych limitów dla zapewnienia pełnego pokrycia dopłat do rat bezpiecznych kredytów 2% udzielonych w oparciu o wnioski kredytowe złożone w 2023 r. w kolejnych latach stosowania tych dopłat. Łączne korekty kwot maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa z tego tytułu szacowane są na 2 339 mln zł w okresie od 2025 r. do 2032 r.

Podsumowując, w oparciu o proponowane w projekcie przepisy oraz regulacje, które zostały przyjęte od czasu przedłożenia projektu, na chwilę obecną dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa w związku z przedstawionymi zmianami kwot maksymalnych limitów wydatków na poszczególne zadania mogą wynieść ponad 45 mld zł. Należy zauważyć, że przewidywane zwiększenie maksymalnych limitów wydatków na poszczególne zadania przewidywane na 2025 r. wykracza poza kwoty ujęte w ustawie budżetowej na ten rok w części 18 – Budownictwo, planowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 39 – Uzupełnienie wydatków na zadania w obszarze mieszkalnictwa. Niemniej jednak uwzględnienie wyższych maksymalnych limitów wydatków na poszczególne zadania umożliwi wydatkowanie dodatkowych środków na przedsięwzięcia mieszkaniowe z budżetu państwa, jeśli tylko zostaną wygospodarowane ewentualne oszczędności na innych zadaniach lub osiągnięte zostaną dodatkowe wpływy budżetowe. W odniesieniu do skutków projektowanych przepisów dla budżetu państwa w kolejnych latach należy zauważyć, że z uwagi na swoją skalę mogą wpływać na przestrzeń wydatkową ograniczając możliwości finansowania innych zadań.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

W zakresie skutków prawnych i społecznych nie zidentyfikowano zmiany dotychczasowych ani powstania dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Projektowane rozwiązanie zwiększy obciążenia administracyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego, związane z zawieraniem większej liczby umów z beneficjentami programów wspierających budownictwo, monitorowaniem

inwestycji objętych wsparciem finansowym z Funduszu Dopłat oraz weryfikowaniem prawidłowości rozliczeń udzielonego wsparcia.

Zważywszy na fakt, że projektowana regulacja w kontekście skutków budżetowych ustala jedynie nowe maksymalne wydatki budżetu państwa w 2025 r. i w kilku kolejnych latach, nie wpłynie ona na zmianę obciążeń administracyjnych.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Przedłożone w poselskim projekcie rozwiązania pokrywają się z zawartymi w przygotowywanym ministerialnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Oba projekty zawierają wiele, niekiedy całe grupy, identycznie brzmiących przepisów. Choć poselski projekt został już złożony do laski marszałkowskiej, to warto rozważyć wstrzymanie prac do czasu przyjęcia przez Radę Ministrów ministerialnego projektu i skierowania go do Sejmu. Projekt przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii był poddany szerokim konsultacjom, a także wpłynęły do niego uwagi, które spowodowały jego dalszą ewolucję, w tym autopoprawki. Mając na względzie, że rozwiązania zawarte w obu projektach są bardzo podobne, a w niektórych kwestiach są tożsame, należy wskazać, że Marszałek Sejmu oba projekty skieruje do Komisji Infrastruktury, która być może podejmie uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów.

2. Skutki społeczne: Projektowana regulacja jest reakcją na realne problemy społeczne, dotyczące znaczną część Polaków. Proponowane zmiany mogą sprzyjać dalszemu rozwojowi społecznych form mieszkalnictwa poprzez wsparcie finansowe kierowane do TBS/SIM, wsparcie uczelni publicznych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów oraz wsparcie remontów gminnych zasobów mieszkaniowych. Jednocześnie projekt zapobiega prywatyzacji już istniejących mieszkań będących własnością TBS/SIM. Krótko- i średniookresowe skutki projektu należy ocenić jako pozytywne, zaznaczając, że niepewne jest, czy długoterminowym skutkiem nie będzie uniemożliwienie przejęcia przez najuboższe gospodarstwa domowe na własność mieszkań o społecznym charakterze. Długoterminowo może prowadzić to do trudności z utrzymaniem tychże lokali przez ich lokatorów po przejściu na emeryturę.

3. Skutki gospodarcze: Projektowana regulacja wpłynie pozytywnie na przychody ze sprzedaży oraz zwiększy zatrudnienie w podmiotach z sektora budownictwa mieszkaniowego i sektorów powiązanych, a także na poziom zatrudnienia w tych podmiotach. Z powodu braku możliwości przewidzenia wielkości dodatkowych środków, które faktycznie zostaną wydatkowane na cele budownictwa społecznego, wiarygodne oszacowanie wpływu projektowanych regulacji na gospodarkę w ujęciu pieniężnym i na rynek pracy nie jest możliwe.

4. Skutki finansowe: Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2025 wydatki w obszarze budownictwa oraz mieszkalnictwa nie będą wystarczającym źródłem sfinansowania wszystkich skutków powodowanych przez projekt w roku bieżącym, dlatego

proponowane w projekcie zwiększenia limitów wydatków budżetowych mogą zachować jedynie formalny charakter. W momencie wygospodarowania dodatkowych środków możliwe będzie ich przeznaczanie na przedsięwzięcia mieszkaniowe z budżetu państwa. Z kolei znaczne skutki finansowe, które generuje projekt w latach następnych, będą pomniejszać dostępną przestrzeń wydatkową budżetu państwa.

5. Rozwiązania zagraniczne: Mieszkalnictwo społeczne w Europie ma długą tradycję, a w niektórych państwach mieszkania społeczne stanowią istotną część sektora mieszkalnictwa (przykładowo w Austrii liczba mieszkań społecznych stanowi ok. 24% krajowego zasobu mieszkaniowego, we Francji 14%, w Finlandii ok. 11%). W Danii mieszkania społeczne stanowią integralną część systemu państwa opiekuńczego i służą zapewnieniu godnych warunków mieszkaniowych za przystępną cenę, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najemcom prawa do wpływania na swoje warunki zamieszkania. Możliwość zamieszkania w sektorze mieszkalnictwa społecznego jest dostępna dla wszystkich, którzy wpiszą się na listę oczekujących. Wspólną cechą tych mieszkań jest to, że zostały utworzone z pomocą publicznych środków, są prowadzone na zasadzie non-profit i zgodnie z zasadami demokracji mieszkańców.

Autorzy:

dr Marek Jaśkowski, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Angelina Tazuszel, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/